Câu1:
Cơ quan điều tra(cqđt) công an quận B truy tố Văn với tội danh trên là thiếu cơ sở : có hay không hành vi lén lút của Văn;người bị hại không có ý kiến gì.

C2:

Sai.vì:
Đã áp dụngbiện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Văn,hơn nữa khi bắt Văn ,với những căn cứ đó không thể nói rằng Văn đã vi phạm lệnh cấm trên.

C3:
LS phải làm được việc này chứ!

C4:
Đề xuất với VKSND q.B về quyết định khởi tố Văn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là không có căn cứ.Văn không có dấu hiệu của hành vi lừa đảo.

C5:
Sử dụng tình tiết trên để khẳng định hành vi lấy xe của Văn là trên cơ sở thỏa thuận giữa Văn và Hoài Anh.

C6:
Tư vấn cho Ô.Toán;
Không nhất thiết phải bồi thường vì pháp luật không yêu cầu hơn nữa đến giờ vẫn chưa có căn cứ khẳng định con của ông phạm tội.Ngoài ra,Hưng mới là người gây ra thiệt hại cho H.Anh.

C7:
Thành phần HĐXX là đúng theo quy định tại Đ307 bltths

C8:
Đồng ý và lên phương án thống nhất với ông Toán để bảo vệ cho Văn.

C9:
Hợp lý:
Văn không có tội vì hành vi của Văn không đủ yếu tố cấu thành tội phạm
Chưa hợp lý:
Nếu cho rằng hành vi của Văn có dấu hiệu phạm tội nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi không đáng kể.

Đề 42: **LSHS/TN-42/240**

Đặng Văn Hoà (sinh ngày 1/2/1981), Phạm Quốc Bảo (sinh ngày 5/5/1984) và Trần Tuấn Anh (sinh ngày 29/10/1986, là anh họ của Bảo) đều cư trú tại xã A, huyện B, tỉnh C. Do có thù tức với Đặng Văn Hoà, Trần Tuấn Anh và Phạm Quốc Bảo bàn nhau tìm cách đánh Hoà một trận. Bảo nói "tôi với ông dạy cho nó biết thế nào là lễ độ, thằng này phải ăn đòn mới biết sợ". Tuấn Anh đồng ý và nói "ông qua nhà rủ tôi đi, trưa nay tôi không có xe". Trưa